

OSNOVNI SUD U BERANAMA

K.br. 210/23

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u B., kao krivični, sudija P. D., uz učešće samostalne referentkinje A. M., kao zapisničarke, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog D.N., iz B., zbog krivičnog djela teška krađa u pokušaju iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore, po pravosnažnosti rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice K.br. 210/23 od 29.12.2023 godine, dana 28.06.2024 godine, donio je,

P R E S U D U

Okrivljeni **D.N.**, JMBG ..., od oca M. i majke V., rođene Đ., rođen 04.01.2000 godine u B., stalno nastanjen u ul. J. C. bb. Opština B., državljanin Crne Gore, nezaposlen, srednjeg imovnog stanja, osuđivan presudama Osnovnog suda B. K. br. 10/18 od 12.03.2018. godine, zbog krivičnog djela oduzimanje vozila iz čl. 248 st. 1 KZ CG 3 mjeseca zatvora uslovno za jednu godinu, K.br. 7/2018 od 22.05.2018 godine po čl. 400 KZ CG, na kaznu rad u javnom interesu u trajanju od 4 mjeseca, K. br. 306/18 od 29.01.2019. godine, po čl. 152 st. 2 u vezi st. 1. KZ CG na kaznu rad u javnom interesu u trajanju od 6 mjeseci, K. br. 63/19 od 16.12.2019. godine, krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 1 KZ CG na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 6 mjeseci, K.br. 181/19 od 10.02.2020 godine, na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač.1 u vezi čl. 23 Krivičnog Zakonika Crne Gore, K. br. 97/20 od 30.06.2020. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 240. st. 2 u vezi st. 1. u vezi čl. 23 i 49 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, K. br. 21/22 od 09.03.2023. godine, po čl. 239 st. 1 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, Kl. br. 28/20 od 20.04.2023. godine, zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1. tač. 1 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Što je :

Dana 2. juna 2022 godine, oko 23,30 časova, u naselju P., Opština B., sposoban da shvati značaj svoga djela i upravlja svojim postupcima i svjestan svoga djela čije je izvršenje htio i znajući da je isto zabranjeno, obijanjem pokušao tudju pokretnu stvar da oduzme drugom u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150,00 €, na način što je podesnim sredstvom polomio staklo na prozoru kuće oštećenog D. N., nakon čega je kroz tako napravljen otvor ušao u navedeni objekat gdje je izvršio premetačinu stvari u namjeri da otudji vrednije stvari koje bi tu pronašao a koju radnju nije izvršio.

-Čime je izvršio krivično djelo teška krađa u pokušaju iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa ga sud za izvršeno krivično djelo na osnovu navedenog zakonskog propisa, te primjenom čl. 4 st. 2, 32, 36. i 42. Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i primjenom čl. 226. st 2, čl. 227 st. 2 i čl. 374. ZKP-a,

O S U D U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 1/ jedne / godine i četiri mjeseca.

Okrivljeni se obavezuje da na ime troškova krivičnog postupka-paušala isplati iznos od 30,00 € u korist budžeta Crne Gore, na žiro račun broj ..., u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, dok će o troškovima branioca okrivljenog po službenoj dužnosti sud odlučiti posebnim rješenjem.

Imovinsko pravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

Obrazloženje

Dana 06.10.2023 godine, od strane Osnovnog državnog tužilaštva u B. ovom sudu podnesena je optužnica Kt.br.180/2023, kojom je okrivljenom D.N., iz B., stavljeno na teret krivično djelo djela teška kradja u pokušaju iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore i sporazum o priznanju krivice Kt.br. 180/2023 od 06.10.2023 godine, zaključen između Osnovnog državnog tužilaštva u B., sa jedne strane i okrivljenog D.N. i njegovog branioca adv. M. T., iz B., sa druge strane, zbog krivičnog djela teška kradja u pokušaju iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore, kojim su se iste strane saglasile o tome da se okrivljeni oglasi krivim za predmetno krivično djelo i da mu ovaj sud izrekne kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 4 mjeseca.

Radi odlučivanja o istom, sud je zakazao ročište o priznanju krivice, na koje su pristupili Državni tužilac ODT-a u B. M. B., okrivljeni D.N. i njegov branilac adv. M. Dj. po zamjениčkom punomoćju adv.T. M., a na istom je doneseno rešenje K.br.210/23 od 29.12.2023 godine, kojim je usvojen sporazum o priznanju krivice. A to pošto je nesumnjivo utvrđeno sljedeće:

Okrivljeni D.N. je svjesno i dobrovoljno priznao da je izvršio krivično djelo teška kradja u pokušaju iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore, dato priznanje je u skladu sa dokazima sadržanim u spisima predmeta i isključena je mogućnost priznanja okrivljenog u zabludi; sporazum Kt.br.180/2023 od 06.10.2023 godine, godine, zaključen je u svemu prema čl.301. Zakonika o krivičnom postupku, okrivljeni je razumio posljedice sporazuma, a naročito da se odrekao prava na suđenje i prava na žalbu protiv odluke suda donesene na osnovu sporazuma, a sporazum je u skladu sa interesima pravičnosti i krivična sankcija odgovara interesima pravičnosti.

Iz sadržine prikupljenih dokaza, sud je zaključio da je od strane javne optužbe pruženo dovoljno dokaza o krivici okrivljenog D.N., te da je isti u vrijeme i na način opisan u izreci ove presude izvršio krivično djelo teška krađa u pokušaju iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje je oglašen krivim, pa je u svemu prihvaćen sporazum o priznanju krivice.

Odlučujući o krivičnoj sankciji iz sporazuma o priznanju krivice zaključenog između stranaka, ovaj sud je našao da je predlog stranaka u vezi sa istim prihvatljiv, jer je isti u skladu sa interesima pravičnosti, a krivična sankcija odgovara svrsi izricanja krivičnih sankcija.

Okrivljeni je obavezan da na ime troškove krivičnog postupka-paušala plati iznos od 30,00 €, dok će o troškovima branioca okrivljenog po službenoj dužnosti sud odlučiti posebnim rješenjem shodno čl. 227 st. 2 ZKP-a.

Sa iznijetih razloga, na osnovu čl. 303 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci ove presude.

OSNOVNI SUD U B.

Dana 28.06.2024 godine.

Zapisničarka S U D I J A

Mihajlović Anita Popović Dubravka

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude je dozvoljena žalba samo ako presuda nije u skladu sa zaključenim sporazumom.